

Contratos asociativos y formas de organización empresaria

Colaboración · Negocio en participación · Agrupaciones ·
Uniones transitorias · Consorcios

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

Cooperar sin constituir una sociedad

No toda actividad económica conjunta exige crear una sociedad.

Dos o más sujetos pueden coordinar recursos, inversiones o actividades mediante un:

contrato asociativo

La finalidad es organizar una cooperación o participación común sin constituir necesariamente:

- una sociedad;
- una persona jurídica;
- un nuevo sujeto de derecho.

El CCyC regula estas figuras en los **arts. 1442 a 1478**.

Contratos de cambio y contratos asociativos

Vítolo diferencia dos grandes lógicas contractuales.

Contratos de cambio

Las prestaciones aparecen contrapuestas:

| prestación de A ↔ contraprestación de B

Contratos asociativos

Las prestaciones no se intercambian entre sí.

Se encuentran:

| yuxtapuestas hacia una finalidad común.

Cada parte conserva su interés individual, pero coopera para alcanzar un objetivo compartido.

:contentReferenceoaicite:1

Artículo 1442 — Regla fundamental

El art. 1442 se aplica a contratos:

- de colaboración;
 - de organización;
 - participativos;
 - con comunidad de fin;
- siempre que:

no sean sociedad.

Y establece expresamente:

no se les aplican las normas societarias y no constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.

La consecuencia es fundamental:

contrato asociativo $\neq$ sociedad.

Sociedad y contrato asociativo

Sociedad	Contrato asociativo
Surge un sujeto de derecho	No surge un sujeto de derecho
Existe patrimonio social	No necesariamente existe patrimonio separado
Hay socios	Hay partes contratantes
Organización societaria	Organización contractual
Régimen principal: LGS	Régimen principal: CCyC
Personalidad jurídica	No hay personalidad jurídica

Los materiales que ya venimos utilizando resumen precisamente esta diferencia.

:contentReferenceoaicite:2

Artículos 1443 a 1447 — Régimen general

El CCyC establece reglas comunes.

Art. 1443 — Nulidad

Si participan más de dos partes, la nulidad respecto de una no destruye necesariamente todo el contrato.

Art. 1444 — Forma

Como regla general:

no están sujetos a requisitos de forma.

Art. 1445 — Actuación frente a terceros

Los efectos dependen de las reglas de representación y del contrato.

Libertad contractual

El art. 1446 establece un principio importante:

libertad de contenidos.

Las partes pueden:

- adoptar alguna de las figuras tipificadas;
- o crear otras formas de colaboración asociativa.

Por lo tanto, el Código no establece una tipicidad cerrada comparable con la societaria.

Y el art. 1447 agrega:

aun cuando esté prevista inscripción, el contrato no inscripto produce efectos entre las partes.

Los cuatro modelos regulados

El CCyC regula específicamente:

1. **Negocio en participación**
2. **Agrupación de colaboración**
3. **Unión transitoria**
4. **Consorcio de cooperación**

No constituyen cuatro tipos societarios.

Son:

modelos contractuales de colaboración económica.

Cada uno responde a una finalidad diferente.

Negocio en participación

Artículo 1448

Existe negocio en participación cuando se busca realizar:

| **una o más operaciones determinadas**

mediante:

- aportaciones comunes;
- actuación a nombre personal del **gestor**.

Es la figura más simple del sistema.

No existe una organización que se exteriorice necesariamente frente a terceros.

Gestor y partícipe

En el negocio en participación aparecen dos posiciones.

Gestor

- desarrolla el negocio;
- actúa en nombre propio;
- se vincula con terceros.

Partícipe

- realiza la aportación convenida;
- participa de los resultados;
- permanece, como principio, fuera de la relación externa.

La operación común existe internamente.

Frente al tercero, la figura central es el **gestor**.

¿Quién responde frente a terceros?

Como regla:

el tercero adquiere derechos y contrae obligaciones respecto del gestor.

El partícipe no aparece en la relación externa ordinaria. Esto permite diferenciar claramente:

relación interna

gestor ↔ partícipe
de:

relación externa

gestor ↔ tercero

El negocio funciona, por lo tanto, sin crear un sujeto nuevo.

Negocio en participación — Forma y publicidad

El negocio en participación:

- no está sujeto a una forma especial;
- no requiere inscripción en el Registro Público.

Esto lo diferencia notablemente de las restantes figuras reguladas.

Figura	Inscripción
Negocio en participación	No
Agrupación de colaboración	Sí
Unión transitoria	Sí
Consorcio de cooperación	Sí

Agrupación de colaboración

Artículo 1453

Existe cuando las partes establecen una **organización común** para:

- facilitar;
- desarrollar;
determinadas fases de la actividad de sus miembros,
o para:
- perfeccionar;
- incrementar;
el resultado de esas actividades.

La agrupación actúa como un **instrumento auxiliar de las empresas integrantes**.

Ejemplo de agrupación

Cinco pequeñas industrias realizan separadamente su producción.

Deciden crear una organización común para:

- comprar insumos;
- desarrollar controles de calidad;
- compartir tecnología;
- organizar logística.

Cada empresa continúa realizando su propia actividad.

La agrupación:

facilita o mejora una fase de las actividades de sus miembros.

No reemplaza a las empresas participantes.

Agrupación — Sin finalidad lucrativa propia

El art. 1454 establece:

la agrupación, en cuanto tal, **no puede perseguir fines de lucro.**

Esto no significa que las empresas participantes sean entidades sin fines de lucro.

Significa que:

los beneficios económicos generados deben recaer directamente sobre sus miembros.

La agrupación funciona como instrumento de mejora de las actividades de los participantes.

Tampoco puede ejercer funciones de dirección sobre ellos.

Agrupación — Forma y duración

El contrato debe instrumentarse mediante:

- instrumento público;
- o instrumento privado con firma certificada notarialmente.

Y debe inscribirse en el:

Registro Público.

Su duración:

no puede exceder de diez años

aunque puede ser prorrogada en los términos legales.

El contrato debe además regular detalladamente la organización común.

Agrupación — Fondo común operativo

Los miembros efectúan contribuciones a un:

fondo común operativo.

Ese fondo permite financiar las actividades de la agrupación.

No debe confundirse con el capital social.

No estamos frente a una sociedad.

La organización existe para permitir el cumplimiento del objeto contractual común.

Agrupación — Responsabilidad

La lógica de la agrupación exige distinguir:

- actuación del representante;
- obligaciones asumidas por los miembros;
- responsabilidad frente a terceros.

El régimen legal contempla responsabilidad de los participantes respecto de determinadas obligaciones derivadas de la actividad común.

Por ello:

cooperación contractual no significa ausencia de responsabilidad patrimonial.

Unión transitoria

Artículo 1463

Existe cuando las partes se reúnen para:

desarrollar o ejecutar obras, servicios o suministros concretos

dentro o fuera de la República.

La característica distintiva es:

objeto concreto + duración vinculada al proyecto.

La unión puede realizar además actividades complementarias y accesorias al objeto principal.

Ejemplo típico de unión transitoria

Tres empresas:

- una constructora;
 - una empresa de ingeniería;
 - una empresa de instalaciones eléctricas;
- se unen para ejecutar:

una obra pública determinada.

Cada empresa conserva:

- su personalidad;
- su patrimonio;
- su organización.

Pero coordinan sus capacidades para desarrollar el proyecto común.

Unión transitoria — Duración

A diferencia de la agrupación, la duración no se fija mediante un máximo abstracto.

El art. 1464 establece que debe ser:

igual a la duración de la obra, servicio o suministro.

Por eso la unión transitoria está estructuralmente vinculada a un proyecto específico.

Terminado el proyecto:

desaparece la razón económica de la unión.

Unión transitoria — Representante

Debe designarse un representante.

El representante posee poderes suficientes de todos los miembros para:

- ejercer derechos;
- contraer obligaciones;

relacionados con la obra, servicio o suministro.

El contrato y la designación del representante:

deben inscribirse en el Registro Público.

La representación es una pieza central de su funcionamiento.

Unión transitoria — Responsabilidad

Artículo 1467

Una regla especialmente importante:

no se presume la solidaridad.

Salvo disposición contractual en contrario, los miembros no son solidariamente responsables:

- por los actos y operaciones de la unión;
- ni por las obligaciones contraídas frente a terceros.

Esto debe recordarse porque suele asumirse erróneamente:

“si varias empresas realizan juntas una obra, necesariamente responden solidariamente”.

No es la regla general del CCyC.

Unión transitoria — Decisiones

El art. 1468 establece:

los acuerdos se adoptan por unanimidad,

salvo pacto en contrario.

La estructura contractual permite, por lo tanto, modificar esta regla.

Además, la quiebra, muerte o incapacidad de un integrante:

no extingue necesariamente la unión.

Puede continuar con los restantes si éstos acuerdan cómo cumplir las prestaciones pendientes frente a terceros.

Consortio de cooperación

Artículo 1470

Existe cuando las partes crean una organización común para:

- facilitar;
- desarrollar;
- incrementar;
- concretar;

operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros,
con el objetivo de:

mejorar o acrecentar sus resultados.

Su formulación es más amplia que la de la unión transitoria.

Consortio y agrupación

Las figuras presentan similitudes, pero no son idénticas.

Agrupación	Consortio
Facilita o desarrolla fases de las actividades	Facilita, desarrolla, incrementa o concreta operaciones
No puede tener finalidad lucrativa propia	Los resultados se distribuyen entre miembros
Beneficios recaen directamente sobre integrantes	Art. 1472 regula distribución de resultados
Organización auxiliar	Organización de cooperación económica

En ambos casos:

no nace una persona jurídica nueva.

Consortio — Dirección y control

El art. 1471 establece una prohibición importante:

el consorcio no puede ejercer funciones de **dirección o control** sobre la actividad de sus miembros.

Esto preserva la independencia de las empresas participantes.

Pueden coordinar operaciones comunes.

Pero el consorcio no debe convertirse en una estructura de control empresarial sobre quienes lo integran.

Consortio — Resultados

El art. 1472 establece:

los resultados generados por la actividad del consorcio se distribuyen según la proporción fijada en el contrato.

Si el contrato guarda silencio:

se distribuyen por partes iguales.

Aquí existe una diferencia visible con la agrupación de colaboración.

El Código regula expresamente el resultado económico producido por la actividad consorcial.

Consortio — Forma y organización

El contrato debe:

- otorgarse por instrumento público;
- o por instrumento privado con firma certificada;
- inscribirse en el Registro Público.

Además debe establecer, entre otras cuestiones:

- objeto;
- plazo;
- denominación;
- domicilio;
- fondo común operativo;
- derechos y obligaciones;
- participación en resultados;
- mecanismos de decisión;
- representación.

La cooperación puede ser flexible, pero requiere una organización contractual clara.

Consortio — Responsabilidad

El art. 1477 permite que el contrato determine:

la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio.

Pero si el contrato **no dice nada**:

todos los miembros responden solidariamente.

Esta regla contrasta con la unión transitoria.

Unión transitoria	Consortio
Solidaridad no presumida	Solidaridad si el contrato guarda silencio

Comparación de las cuatro figuras

Figura	Finalidad principal	Organización	Inscripción
Negocio en participación	Operaciones determinadas	Gestor	No
Agrupación	Mejorar fases de actividad	Organización común	Sí
Unión transitoria	Obra, servicio o suministro concreto	Organización temporal	Sí
Consorcio	Mejorar operaciones de los miembros	Organización común	Sí

Todas comparten una idea:

cooperación económica sin constituir sociedad.

¿Cuál elegir?

La elección depende del objetivo.

Operación puntual y discreta

→ **Negocio en participación**

Compartir estructura para mejorar actividades permanentes

→ **Agrupación de colaboración**

Ejecutar una obra o proyecto concreto

→ **Unión transitoria**

Organizar cooperación económica estable y distribuir resultados

→ **Consorcio de cooperación**

La figura jurídica debe responder a la **realidad económica del proyecto**.

Cooperación versus concentración

Los contratos asociativos no deben confundirse con los grupos societarios estudiados anteriormente.

Grupo societario

Puede existir:

- control;
- subordinación;
- dirección económica común.

Contrato asociativo

Existe:

- coordinación;
- cooperación;
- finalidad común;

sin que necesariamente una parte controle a las demás.

El consorcio, incluso, tiene expresamente prohibido ejercer funciones de dirección o control sobre sus integrantes.

Agencia, sucursal y filial

Estas figuras responden a un problema distinto.

Ya no preguntamos:

“¿cómo cooperan varias empresas?”

sino:

“¿cómo organiza una empresa su presencia territorial?”

Debemos diferenciar tres formas habituales:

- agencia;
- sucursal;
- filial.

No son contratos asociativos.

Agencia

En sentido organizacional, una **agencia** es un establecimiento dependiente de la organización principal.

Como regla conceptual:

- carece de personalidad jurídica propia;
- actúa por cuenta de la empresa principal;
- posee menor autonomía administrativa que una sucursal;
- funciona como una prolongación territorial de la empresa.

No debe confundirse con el **contrato de agencia** regulado por el CCyC.

Aquí usamos la expresión en sentido de **establecimiento empresario**.

Sucursal

La sucursal constituye un:

establecimiento secundario de la misma persona jurídica.

Presenta normalmente una organización más estable y cierta autonomía operativa.

Pero:

casa matriz y sucursal son el mismo sujeto jurídico.

Por eso:

- no existe una nueva persona jurídica;
- el patrimonio pertenece a la misma sociedad;
- las obligaciones se imputan al mismo sujeto.

En sociedades extranjeras, su actuación se conecta con el **art. 118 LGS**.

Filial

La filial presenta una diferencia decisiva.

Es una:

sociedad jurídicamente distinta de la sociedad controlante.

Puede estar totalmente controlada por otra empresa, pero conserva:

- personalidad jurídica propia;
- patrimonio propio;
- órganos propios;
- relaciones jurídicas propias.

El material que ya habíamos elaborado lo sintetizaba correctamente:

la sociedad controlada local es una **filial**, no una sucursal. :contentReferenceoaicite:3

Agencia, sucursal y filial — Comparación

Característica	Agencia	Sucursal	Filial
Persona jurídica propia	No	No	Sí
Misma persona que casa matriz	Sí	Sí	No
Autonomía operativa	Baja	Mayor	Propia
Patrimonio jurídicamente separado	No	No	Sí
Organización propia	Limitada	Establecimiento organizado	Órgano societario
Puede existir control societario	No corresponde	No corresponde	Sí

La diferencia principal es:

filial = nuevo sujeto jurídico; sucursal/agencia = misma persona.

Caso integrador

Una empresa constructora y dos proveedoras desean participar en una obra ferroviaria durante cuatro años. No quieren constituir una sociedad nueva.

Además, una de ellas decide abrir una oficina permanente en Mendoza y otra constituye una SA local controlada en un 100 %.

Preguntas

1. ¿Qué contrato asociativo parece adecuado para la obra?
2. ¿Debe inscribirse?
3. ¿Se presume solidaridad entre sus miembros?
4. ¿La oficina permanente constituye necesariamente una nueva sociedad?
5. ¿La SA controlada es sucursal o filial?
6. ¿Qué diferencia existe entre cooperación contractual y control societario?

Ideas fuerza

Contratos asociativos

Permiten:

coordinar actividades sin crear una sociedad ni un nuevo sujeto de derecho.

Las cuatro figuras

- negocio en participación;
- agrupación de colaboración;
- unión transitoria;
- consorcio de cooperación.

Organización territorial

- **agencia:** establecimiento dependiente;
- **sucursal:** establecimiento secundario de la misma persona;
- **filial:** sociedad jurídicamente distinta.

La pregunta clave siempre debe ser:

¿hay un nuevo sujeto jurídico o solamente una organización contractual o territorial?

Speaker notes